

Decreto 7

APRUEBA ENMIENDA N° 9 AL PLAN REGULADOR COMUNAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

Fecha Publicación: 17-FEB-2009 | Fecha Promulgación: 05-ENE-2009

Tipo Versión: Única De : 17-FEB-2009

Url Corta: <https://bcn.cl/3n3cq>



APRUEBA ENMIENDA N° 9 AL PLAN REGULADOR COMUNAL

Villa Alemana, 5 de enero de 2009.- Con esta misma fecha el Sr. Alcalde ha emitido el siguiente decreto:

Núm. 7.- Vistos:

1.- El Ord. N° 206, de fecha 12 de diciembre de 2008, de la Asesor Urbanista, que solicita la dictación del decreto que sancione el acuerdo del Concejo Municipal, mediante el cual dio su aprobación a la Enmienda N° 9 al Plan Regulador Comunal, aprobado por decreto alcaldicio N° 619, de fecha 09.05.2002;

2.- El certificado N° 379, de fecha 09.04.2008 y el certificado N° 845, de fecha 09.07.2008, documentos emitidos por el Secretario Municipal (S), Sr. Paulo Pérez Villablanca y la Secretaria Municipal Titular, Sra. María Delia Cangas Soissa, respectivamente;

3.- Las publicaciones efectuadas en el diario "La Estrella" de Valparaíso los días 3 de septiembre de 2008 (primer aviso) y 8 de septiembre de 2008 (segundo aviso), mediante los cuales se informó a la comunidad sobre la Enmienda N° 9 al Plan Regulador Comunal y se convocó a los vecinos a dos audiencias públicas, que se llevaron a efecto los días 9 de septiembre de 2008 y 10 de octubre de 2008;

4.- El certificado N° 1.153, de fecha 09.09.2008, emitido por la Secretaria Municipal, Sra. María Delia Cangas Soissa, donde acredita que con fecha 9 de septiembre de 2008, se llevó a efecto la Primera Audiencia Pública contemplada en el proceso aprobatorio de la Enmienda N° 9;

5.- El certificado N° 1.422, de fecha 13.11.2008, emitido por el Secretario Municipal (S), Sr. Sergio Castro Quiroz, donde acredita que con fecha 10 de octubre de 2008, se llevó a efecto la Segunda Audiencia Pública contemplada en el proceso aprobatorio de la Enmienda N° 9 y no se recibió ninguna observación fundada sobre el proyecto;

6.- La resolución N° 1, de fecha 30.06.2008, emitida por el Secretario de Actas del Consejo Económico y Social Comunal, que acredita la opinión favorable del Consejo a la Enmienda N°9;

7.- El certificado N° 1.432, de fecha 14.11.2008, emitido por el Secretario Municipal (S), Sr. Sergio Castro Quiroz, donde acredita el acuerdo adoptado por la unanimidad del Concejo Municipal de Villa Alemana, en la Sesión Ordinaria N° 146, celebrada con fecha 13.11.2008, de aprobar la Enmienda N° 9 al Plan Regulador Comunal;

8.- Lo dispuesto en el artículo N° 45, inciso 2° N° 1 y artículo N° 69 del DFL 458 (V. y U.), 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2.1.13 del D.S. N° 47/2002, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones y sus modificaciones;

9.- Las facultades que me confieren los artículos N° 56 y N° 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

D e c r e t o:

1.1.- Disminúyase en un 80% los antejardines establecidos en la Ordenanza Local para la zona EX-I1, para los usos de actividad productiva (industrias) de predios o lotes que enfrenten vías locales interiores de los loteos industriales, manteniéndose los 15 metros de antejardín para los lotes que enfrenten vías que separen la zona EX-I1 de las otras zonas del Plan Regulador Comunal.

1.2.- Disminúyase en un 50% los antejardines establecidos en la Ordenanza Local para los usos de equipamiento de la clase social que se emplacen en vías estructurantes de la zona V1.

1.3.- Incrementése en un 30% el coeficiente de constructibilidad establecido para todos los usos de equipamiento permitidos en la zona E1a, para cuyo cálculo se aplicará la Tabla N° 1, contenida en el artículo 9 de la Ordenanza Local, incrementada en un 30%.

2.- Publíquese el presente decreto y la ordenanza respectiva en el Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3.- Archívense los antecedentes en el Municipio y en el Conservador de Bienes Raíces de Villa Alemana.

4.- Remítase copia de este decreto, de la ordenanza y demás antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Quinta Región y a la División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- José Sabat Marcos, Alcalde.- Sergio Castro Quiroz, Secretario Municipal (S).

ORDENANZA ENMIENDA N° 9

Artículo Único.- Incorpórase a las normas de edificación establecidas en el artículo N° 18 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, para las zonas EX-I1, V1 y E1a, lo siguiente:

1.- Para la Zona EX-I1, en el punto 2, N° 2.8. relativo a los antejardines, se agrega el siguiente párrafo tercero: "Para los lotes que enfrenten vías locales interiores de loteos industriales se podrá disminuir hasta un 80%, es decir a 3,00 metros, el antejardín mínimo señalado precedentemente".

2.- Para la Zona V1, en el punto 2, N° 2.8. relativo a los antejardines, se agrega el siguiente párrafo tercero: "Para los usos de equipamiento de la clase social, que se emplacen en predios que enfrenten vías estructurantes, se podrá disminuir hasta un 50%, es decir a 2,25 metros, el antejardín mínimo de 4,5 metros".

3.- Para la Zona E1a, en el punto 2, N° 2.4. relativo al coeficiente de constructibilidad, se agrega el siguiente párrafo: "Para los usos de equipamiento de cualquier clase, se aplicará la Tabla 1 contenida en el artículo N° 9, de la

presente Odenanza, incrementada en un 30%."

José Sabat Marcos, Alcalde.- Miguelo Olivares Ibacache, Asesor Urbanista.-
Jorge Jorquera Ortiz, Director de Obras.- Sergio Castro Quiroz, Secretario Municipal
(S).

Certificado N° 1432

El Secretario Municipal Subrogante que suscribe certifica que, en la Sesión Ordinaria N° 146, del Concejo Municipal de Villa Alemana, celebrada el 13 de noviembre de 2008, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

* Aprobar la Enmienda N° 9 al Plan Regulador Comunal, referida a modificar las condiciones de edificación vinculadas a la disminución de antejardines de las zonas EXI1 y V1 para los usos de equipamiento y actividad productiva (industrias) e incrementar el coeficiente de constructibilidad de la zona E1a.

* Asesoría Urbana deberá solicitar el correspondiente Decreto Alcaldicio.

Se extiende el presente certificado para la Asesoría Urbana, Dirección de Obras Municipales, Secretaria Comunal de Planificación, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento Jurídico, Departamento de Control y Alcaldía.

Villa Alemana, 14 de noviembre de 2008.- Sergio Castro Quiroz, Secretario Municipal (S).